

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....2977.....



Tocache; 19 NOV 2024

VISTOS: El Trámite N° 016-2024174001; el Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; la Nota de Coordinación N° 0179-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM; la Opinión Legal N° 040-2024-GRSM-DRE/UGEL; el Memorando N° 01096-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM; la Nota de Coordinación N° 342-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RRHH y el Memorando N° 1227-2024-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2024174001, de fecha 17 de mayo del 2024, doña Susy Haydee ORTEGA CARRANZA, identificada con DNI N° 43847741, con domicilio real en el Jr. José Araujo S/N – Asentamiento Humano "Las Flores" 08, distrito y provincia de Tocache; y señalando domicilio procesal en el Jr. José Germani Cdra 02 (Frente de Radio Emanuel), distrito y provincia de Tocache, departamento de San Martín, presenta solicitud de cumplimiento de actuación administrativa para el reconocimiento a plazo indeterminado de su relación laboral, por mandato del artículo 4° de la Ley N° 31131, donde peticiona se declare NULO el acto administrativo contenido en la Carta N° 079-2023, de fecha 12 de diciembre de 2024, por contravenir el art. 4° de la Ley N° 31131, y el art. 5° del Decreto Legislativo N° 1057, así como que se ordene el restablecimiento del vínculo laboral entre la demandante y la UGEL Tocache reconociendo a este plazo indeterminado en el periodo de 15 de abril del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2023, en consecuencia se disponga la reposición inmediata en el cargo de vigilante adicional volante de la Sede Administrativa de la UGEL Tocache, adjuntando a su escrito Copia del Acta de Adjudicación del proceso de contratación administrativa de servicios CAS N° 004-2019, Contratos CAS, Adendas, Boletas de pago, Carta N° 079-2023 y otros documentos probatorios;

Que, en el Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 08 de julio del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en sus recomendaciones indica que los contratos CAS de los servidores civiles que desarrollan labores permanentes a la entrada en vigencia de la Ley N° 31131 (10 de marzo de 2021) tienen carácter indeterminado, salvo aquellos contratos que fueron celebrados para labores de necesidad transitoria, en este caso el contrato arribado con la ex trabajadora Susy Haydee ORTEGA CARRANZA, quien es contratada como personal vigilante adicional bajo la modalidad el DL N° 1057, según Contrato CAS N° 061-2019, sujeta bajo la normativa que indica la RV N° 030-2019-MINEDU, aprueba la "Norma para la contratación administrativa de servicios de personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en el marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107, para el año 2019", dicho presupuesto para el pago de sus remuneraciones era cubierta por MINEDU más no con presupuesto de la UGEL Tocache. Por lo tanto, dentro de este informe técnico indico que es improcedente su solicitud a reconocimiento a plazo indeterminado de la ex trabajadora Susy Haydee ORTEGA CARRANZA;

Que, con Nota de Coordinación N° 0179-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 12 de julio del 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, traslada el Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, emitido por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en el cual se solicita Opinión Legal, con respecto al Informe técnico sobre el caso de la ex trabajadora bajo el Régimen Laboral D.L NE 1057 Sra. Susy Haydee ORTEGA CARRANZA, quien solicita el cumplimiento de actuación administrativo para el reconocimiento a plazo indeterminado de la relación laboral, por mandato del artículo 4° de la Ley N° 31131;



Que, en la Opinión Legal N° 040-2024-GRSM-DRE/UGEL, de fecha 30 de julio del 2024, la Asesora Jurídica, indica que, para efectos de determinar cuáles serían las labores de necesidad transitoria, de suplencia y de confianza se citan a continuación los numerales del 2.18 al 2.21 del Informe Técnico N° 001165-2023-SERVIR-GPGSC:

2.10 De acuerdo al artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057, (en adelante, D. Leg. N° 1057), "El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia". Asimismo, la parte in fine del artículo 4 de la Ley N° 31131 señala que "quedan exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados como CAS de confianza".

2.11 Por consiguiente, el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria, suplencia o desempeño de cargos de confianza. En tal sentido, corresponde determinar cuáles serían las labores de necesidad transitoria, de suplencia y de confianza, respectivamente.

[...]

2.18 Siendo así, se puede inferir que la contratación para labores de necesidad transitoria, prevista en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por la Ley 31131, deberá atender a una necesidad de carácter excepcional y temporal. A partir de ello, se ha podido identificar como supuestos compatibles con las labores de necesidad transitoria para dicho régimen laboral, las situaciones vinculadas a:

- a. Trabajos para obra o servicio específico, comprende la prestación de servicios para la realización de obras o servicios específicos que la entidad requiera atender en un periodo determinado.
- b. Labores ocasionales o eventuales de duración determinada, son aquellas actividades excepcionales distintas a las labores habituales o regulares de la entidad.
- c. Labores por incremento extraordinario y temporal de actividades, son aquellas actividades nuevas o ya existentes en la entidad y que se ven incrementadas a consecuencia de una situación estacional o coyuntural.
- d. Labores para cubrir emergencias, son las que se generan por un caso fortuito o fuerza mayor.
- e. Labores en Programas y Proyectos Especiales, son aquellas labores que mantienen su vigencia hasta la extinción de la entidad
- f. Cuando una norma con rango de ley autorice la contratación temporal para un fin específico

2.19 Asimismo, las contrataciones a plazo determinado para labores de necesidad transitoria, siempre que corresponda, pueden contener funciones o actividades de carácter permanente, precisándose que su carácter temporal se debe a la causa objetiva excepcional de duración determinada en mérito a la necesidad de servicio que presente la entidad, a las exigencias operativas transitorias o accidentales que se agotan y/o culminan en un determinado momento.

2.20 En cuanto a la contratación por labores de suplencia, esta tiene por objeto, cubrir la ausencia temporal del titular de un puesto por suspensión del vínculo laboral (licencias, vacaciones, sanciones de suspensión, entre otros). Es decir, habilitaría a la entidad a contratar servidores civiles bajo el D. Leg. N° 1057 –previo concurso público– para que desarrollen las funciones de un puesto o cargo en tanto culmine la situación que dio origen a la ausencia temporal de su titular.

2.21 Finalmente, en cuanto a la contratación para el desempeño de cargo de confianza, se debe señalar que los servidores civiles de confianza que hayan sido contratados bajo el régimen del D. Leg. N° 1057 se encuentran exceptuados de los alcances de la Ley N° 31131; es decir que, la contratación administrativa de servicios de los mismos no tiene carácter de indeterminado. No obstante, es importante indicar que para que las entidades contraten servidores civiles que desempeñen cargos de confianza bajo el D. Leg. N° 1057, el puesto debe encontrarse previsto en el CAP de la entidad con la clasificación respectiva de empleo de confianza.

Por lo que, recomienda, que estando a lo expuesto y en atención a la consulta planteada, cabe indicar que, para identificar si un contrato CAS, vigentes al 10 de marzo del 2021, es a plazo indeterminado o determinado, se debía evaluar la naturaleza de dicho contrato (de conformidad con los criterios señalados en los numerales 2.10 al 2.11 y del 2.18 al 2.21 de informe técnico vinculante) y no la condición consignada (como sostenible o no) en el AIRSHP.

En ese sentido, corresponde pronunciarse, acerca de la administrada Susy Haydee ORTEGA CARRANZA, para lo cual se debe considerar el Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH,



002977

de fecha 08 de julio del 2024, emitido por la Eco Gianina TAPULLIMA RUIZ - Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, en donde después de evaluar la petición y los argumentos expuestos, resulta IMPROCEDENTE el pedido de la administrada;

Que, por medio del Memorando N° 01096-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 30 de julio del 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, traslada la Opinión Legal N° 040-2024-GRSM-DRE/UGEL, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, declarando improcedente el pedido sustentado en su Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 11/07/2024, sobre el caso de la ex trabajadora bajo el Régimen Laboral DL N° 1057 la Sra. Susy Haydee ORTEGA CARRANZA, quien solicita el cumplimiento de actuación administrativa para el reconocimiento a plazo indeterminado de la relación laboral, por mandato del Artículo 4° de la Ley N° 31131;



Que, mediante la Nota de Coordinación N° 342-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RRHH, de fecha 31 de julio del 2024, la Responsable de Recursos Humanos, cumple con trasladar el escrito S/N presentado por la Sra. Susy Haydee ORTEGA CARRANZA (Personal CAS Itinerante hasta el periodo 2021), quien solicita reconocimiento del plazo indeterminado de su vínculo laboral. Adjunto los precedentes y la Opinión Legal emitida en relación al tema revisado y evaluado, determinando se declare improcedente el pedido solicitado por la administrada, con la sugerencia de formalizar mediante acto resolutorio, por lo que se sugiere que se emita la resolución que determine el expediente resuelto. Acción que procederá posteriormente a notificación de la solicitante;



Que, con Memorando N° 1227-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 01 de agosto del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en atención al escrito presentado por la Sra. Susy Haydee ORTEGA CARRANZA (personal CAS itinerante hasta el periodo 2021), quien solicita reconocimiento a plazo indeterminado de su vínculo laboral, en tal sentido, y tomándose en consideración lo vertido en las normas desglosadas que se encuentran en la Opinión Legal, resulta Improcedente el pedido. Por lo que, autoriza se proyecte la resolución declarando improcedente el pedido de la administrada, se anexa documentos;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la petición de doña **Susy Haydee ORTEGA CARRANZA**, identificada con DNI N° 43847741, referente al reconocimiento a plazo indeterminado en conformidad al Artículo 4° de la Ley N° 31131, debido a que su Contrato CAS N° 061-2019 como personal vigilante adicional bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057, estuvo sujeto a la normativa que indica la Resolución Viceministerial N° 030-2019-MINEDU, que aprueba la "Norma para la contratación administrativa de servicios de personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en el marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107, para el año 2019", recalcando que dicho presupuesto para el pago de sus remuneraciones era cubierta por el Ministerio de Educación (MINEDU) más no con el presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, de acuerdo a lo vertido en el Informe N° 286-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH y en la Opinión Legal N° 040-2024-GRSM-DRE/UGEL.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

[Firma manuscrita]

Dra. ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/TA

